



420260054132023052862001137002015

NOTIFICACION N°5413-2026-SP-PE

EXPEDIENTE	05286-2023-2-2001-JR-PE-04	SALA	3° SALA PENAL DE APELACIONES -Jr. Lima #997 Pii
RELATOR	LLERENA NOLE JANET - 3SPA	SECRETARIO DE SALA	VILCHEZ CHAPILLIQUEN FLOR DE MARIA

IMPUTADO	: SAAVEDRA BARRIENTOS, JHANCARLO
AGRAVIADO	: SAAVEDRA JUAREZ, LUCAS MATHIAS
DESTINATARIO	JUAREZ TORRES MARTHA MARILYN

DIRECCION : Dirección Electrónica - N°141300

Se adjunta Resolución VEINTIUNO de fecha 04/03/2026 a Fjs : 20
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA + CONCESORIO

5 DE MARZO DE 2026

3° SALA PENAL DE APELACIONES -Jr. Lima #997 Piura
EXPEDIENTE : 05286-2023-2-2001-JR-PE-04
ESPECIALISTA : LLERENA NOLE JANET - 3SPA
ABOGADO DEFENSOR : CABANILLAS NOVOA, JUAN CARLOS
PORTERO RAMIREZ, RONALD
ABOGADO : LALUPU GUARDERAS, MELISSA
MINISTERIO PUBLICO : MINISTERIO PUBLICO GERENCIA
ADMINISTRATIVA DE PIURA ,
REPRESENTANTE: JUAREZ TORRES, MARTHA MARILYN
IMPUTADO : SAAVEDRA BARRIENTOS, JHANCARLO
DELITO : SUSTRACCIÓN DE MENOR
SAAVEDRA BARRIENTOS, GLORIA FIORELLA
DELITO : SUSTRACCIÓN DE MENOR
AGRAVIADO : SAAVEDRA JUAREZ, LUCAS MATHIAS

Resolución Nro. 21
Piura, 04 de marzo de 2026

DADO CUENTA; con la presente carpeta judicial elevada en grado de apelación del extremo de la *sentencia condenatoria con pena suspendida* emitida contra Jhancarlo Saavedra Barrientos – Res. N° 19, del 27.10.25 (impugna defensa técnica del sentenciado); proveyendo en orden a su desarrollo procesal y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 421.1 del Código Procesal Penal; **Dispusieron: se corra traslado de la fundamentación del recurso de apelación a las demás partes de la relación procesal**, por el plazo perentorio de **cinco días hábiles**; debiendo las mismas fijar casilla electrónica, número telefónico, correo electrónico, sino lo tuvieran consignado en autos, artículo 127.6. y 416.2 del NCPP, 155-A LOPJ; **Suscribiendo** la presente el Especialista Judicial de Sala, por disposición superior y en amparo de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 122 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, concordante con el inciso 6° del artículo 266 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial Notifíquese con la formalidad y seguridad de ley.



EXPEDIENTE N°:	05286-2023-2-2001-JR-PE-04
ESPECIALISTA LEGAL:	RUIZ SOBERON OLGA DEL CARMEN.
SUMILLA:	INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA.

**SEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA**

OSCAR YAMIR PULACHE ESTRADA, con registro **ICAP 7054**, con domicilio procesal en A.H Juan Velasco Alvarado – La Peñita, distrito de Tambogrande, provincia y departamento De Piura; defensa particular del señor **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS**, identificado con **DNI N.º 48348799**. Ante Usted con el debido respeto me presento y digo:

I. PETITORIO:

Que, dentro del plazo de ley en tiempo, forma y de conformidad con lo prescrito en lo previsto en los **incisos 3º, 5º, 6º, 8º, 14º y 20º del artículo 139 de Nuestra constitución Política del Perú**, así como a lo prescrito en el **Art. 416º inciso 1º acápites a) 417º- 419º del Código procesal penal SE INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN**, contra la **Resolución N° diecinueve de fecha veintisiete de octubre del año dos veinticinco**, por cuanto no estamos conforme con lo resuelto, en el sentido que **RESUELVE:**

"2. CONDENAR a JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS como autor del DELITO CONTRA LA



PATRIA POTESTAD en la figura de **SUSTRACCIÓN AL MENOR**, sub tipo **REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR-**, delito que se encuentra estipulado en el artículo 147° del Código Penal, en agravio de **MARTHA MARILYN JUAREZ TORRES**, y como tal se le impone 8 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de (01) año, debiendo cumplir con las **REGLAS DE CONDUCTA** descritas en el artículo 58 del **Código Penal**, tales como:

- a) Prohibición de concurrir a determinados lugares, como bares, cantinas y otros de similar naturaleza;
- b) Informar al Juzgado de Investigación Preparatoria competente en caso de variar de domicilio;
- c) Comparecer mensualmente al Juzgado de investigación Preparatoria respectivo en forma personal y obligatoria para informar y justificar sus actividades y realizar el registro biométrico respectivo; y,
- d) Reparar el daño causado por su accionar delictivo, pagando el integro de la reparación en el modo y forma dispuesto.

Todo ello, en caso de incumplimiento con el apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena e imponerse una de carácter efectiva, ordenándose el ingreso del sentenciado al Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura, de conformidad con el inciso 3) del artículo 59° del Código Penal, y previo requerimiento fiscal.

3. Se fija la REPARACIÓN CIVIL en la suma de **S/ 2,000 (DOS MIL SOLES)**, la cual deberá ser cancelada por el



sentenciado condenado, en en el plazo de 1 mes de consentida y ejecutoriada sea la presente Sentencia, mediante depósito judicial electrónico en el Banco de la Nación y a la orden de este Expediente penal, y debiendo comunicar el pago por escrito al Juzgado.

4. CONSENTIDA o EJECUTORIADA que sea la presente Sentencia, **REMÍTANSE** los boletines y testimonios de condena al registro correspondiente para su inscripción.

5. Con pago de costas procesales, que serán calculadas y liquidadas en ejecución.”

Es en ese sentido, que muy respetuosamente solicitamos a su despacho examine fáctica y jurídicamente a efectos de que se admita y se eleve al superior jerárquico, en consecuencia, se declare la **REVOCATORIA Y/O NULIDAD** de la presente **SENTENCIA** materia de impugnación, conforme a derecho por los fundamentos siguientes:

II. CUMPLIMIENTO DE CARGA DE ADMISIBILIDAD:

2.1. Legitimidad de interposición de recurso.

Que, interpone el recurso de apelación el **procesado JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS**, en su representación – y suscribe el mismo, el abogado que ejerce defensa técnica, el **Dr. OSCAR YAMIR PULACHE ESTRADA**, con **registro ICAP N° 7054**.

2.2. Recurso presentado en el plazo legal.

La **Resolución N°16, de fecha 08 de enero del 2025**, impugnada en este acto; fue notificada mediante SINOE el 12 de diciembre del 2025.

El **artículo 414, inciso 1, literal b) del Nuevo Código Procesal Penal**, establece que el plazo para interponer un



recurso de apelación contra sentencias es de cinco (05) días hábiles.

Este escrito de apelación está siendo presentado el día diecisiete de enero del año dos mil veinticinco, es decir, dentro del plazo de ley, de notificada la resolución impugnada vía casilla electrónica, en base a lo establecido por el **Acuerdo N° 15-2018SPSCSJLL**.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:

La ejecución de una sentencia penal tiene como presupuesto indispensable que esta haya sido emitida de manera válida, debidamente motivada y conforme a los principios que rigen el debido proceso penal. La condena penal no constituye un acto meramente formal, sino la consecuencia de un razonamiento judicial sustentado en una correcta valoración de los hechos y de los medios probatorios actuados, conforme a las reglas de la sana crítica. En ese sentido, toda sentencia condenatoria debe ser el resultado de un juicio previo lógico, razonado y constitucionalmente válido.

En el presente caso, el Colegiado ha resuelto **CONDENAR** a mi patrocinado, **Jhancarlo Saavedra Barrientos**, como autor del delito contra la patria potestad, en la figura de sustracción de menor, subtipo rehusamiento de entrega de menor, previsto y sancionado en el artículo 147° del Código Penal, **imponiéndole ocho (08) meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un (01) año, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta, así como al pago de una reparación civil ascendente a S/ 2,000.00, en agravio de Martha Marilyn Juárez Torres**, madre del menor Lucas Mathías Saavedra Juárez.



En efecto, el principio de juicio previo no se agota en la mera realización de un juicio oral, sino que exige que la declaración de responsabilidad penal sea consecuencia de una valoración probatoria suficiente, coherente y respetuosa de los principios de presunción de inocencia, culpabilidad y lesividad, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. La sentencia impugnada omite ponderar adecuadamente el contexto fáctico, las circunstancias excepcionales acreditadas y los medios probatorios ofrecidos por la defensa, incurriendo así en una motivación aparente e insuficiente.

De conformidad con lo previsto en el **artículo 405, inciso 1, literal c), del Código Procesal Penal**, el presente recurso de apelación cuestiona los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia condenatoria, específicamente en lo referido a la actividad probatoria y su valoración conjunta, así como a la errónea determinación del elemento subjetivo del tipo penal. En tal sentido, corresponde que el órgano jurisdiccional de segunda instancia examine críticamente la decisión impugnada y, en mérito a los agravios expuestos, la deje sin efecto, absolviendo a mi patrocinado o, en su defecto, declarando la nulidad de la sentencia por vulneración del debido proceso.

IV. ANTECEDENTES:

4.1. TEORÍA ACUSATORIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

PRIMERO: Conforme se desprende de los actuados y de la acusación fiscal, el Ministerio Público imputó a mi patrocinado **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS**, en su condición de padre del menor Lucas Mathías Saavedra Juárez, la presunta comisión del delito contra la patria potestad en la modalidad de sustracción de menor – rehusamiento de entrega de menor, previsto y sancionado



en el artículo 147° del Código Penal, en agravio de Martha Marilyn Juárez Torres.

SEGUNDO: La teoría acusatoria sostiene que el menor residía habitualmente con su madre en el centro poblado de Cruceta, distrito de Tambogrande, y que, en atención al vínculo paterno-filial, se permitió a mi patrocinado mantener contacto con su hijo previa coordinación con la abuela materna y con su hermana Gloria Fiorella Saavedra Barrientos.

TERCERO: Según la Fiscalía, el día **26 de enero de 2023**, el menor fue trasladado a la ciudad de Piura y entregado al entorno familiar paterno, acordándose que dicha permanencia sería de carácter temporal y que el niño sería retornado a su madre el 30 de enero de 2023. No obstante, llegada la fecha pactada, el imputado habría omitido efectuar la restitución del menor, pese a los requerimientos realizados por la madre y la abuela materna. Asimismo, la acusación refiere que el 05 de febrero de 2023, personal policial se constituyó en el domicilio del imputado con la finalidad de constatar la situación del menor, sin lograrse su restitución, motivo por el cual la madre interpuso la correspondiente denuncia penal, iniciándose el presente proceso.



V. AGRAVIOS QUE INPUGNAMOS EN LA PRESENTE APELACIÓN:

5.1. AGRAVIO AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL, A LA MOTIVACIÓN (CUALIFICADA) DE RESOLUCIONES JUDICIALES.

Se tiene que el órgano jurisdiccional, al expedir la sentencia condenatoria materia de impugnación, ha vulnerado de manera manifiesta un conjunto de derechos y principios de raigambre constitucional que asisten a mi patrocinado **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS**, tales como el derecho al debido proceso, el principio de legalidad penal y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, conforme a lo previsto en el **artículo 139° incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú**.

En efecto, la resolución cuestionada no satisface el estándar de motivación cualificada exigido en materia penal, pues el juzgado se ha limitado a reproducir de forma genérica la tesis acusatoria del Ministerio Público, sin efectuar un análisis razonado, crítico y exhaustivo de los elementos fácticos y probatorios incorporados al proceso, especialmente aquellos ofrecidos por la defensa técnica.

1. SOBRE LA CONDUCTA PREEXISTENTE DEL ACUSADO EN EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LA PATRIA POTESTAD Y EL DEBER DE PROTECCIÓN DEL MENOR.

PRIMERO: Señor magistrado, desde una correcta perspectiva constitucional y penal, resulta indispensable que el análisis de la **conducta atribuida a mi patrocinado** no se realice de manera aislada ni fragmentaria, sino atendiendo a su comportamiento preexistente, constante y verificable como padre responsable, **comprometido de forma permanente con la salud, bienestar y desarrollo integral de su menor hijo Lucas Mathías Saavedra Juárez**.



En ese sentido, la sentencia impugnada incurre en un grave error de apreciación fáctica y jurídica, al sugerir implícitamente que la preocupación de mi patrocinado por la salud del menor habría surgido únicamente como un argumento defensivo dentro del proceso penal, cuando lo cierto es que existe una actuación continua, previa y sostenida en el tiempo, plenamente acreditada con medios probatorios objetivos.

SEGUNDO: Debe resaltarse que no es la primera vez que mi patrocinado se encuentra involucrado en disputas legales vinculadas a la tenencia y cuidado de su hijo, lo cual demuestra que su interés por el bienestar del menor ha sido constante y sostenido en el tiempo, y no una reacción oportunista frente a una denuncia penal. Esta realidad se ve reflejada en los diversos procesos tramitados ante la jurisdicción de familia, en los cuales siempre se ha debatido quién resulta más idóneo para garantizar el desarrollo integral del niño.

En ese contexto, resulta particularmente relevante que el propio Poder Judicial, luego de evaluar integralmente la situación familiar del menor, **haya ratificado la idoneidad paterna, manteniendo la situación de hecho del niño bajo el cuidado de su padre**. Ello se acredita con la **Resolución N.º 17 de fecha 30 de octubre de 2024**, emitida en el expediente de tenencia, mediante la cual se declara infundada la demanda interpuesta por la madre, disponiéndose que el menor continúe viviendo con su progenitor, la cual adjuntamos a su despacho. Siendo que no a sido correctamente valorada por el A quo al momento de resolver la presente situación jurídica.

Asimismo, consta que incluso cuando se otorgaron ***regímenes de visitas provisionales a favor de la madre, estos se desarrollaron bajo la supervisión y custodia paterna,***



conforme se desprende de la **Resolución N.º 05 de fecha 16 de junio de 2023, recaída en el Expediente N.º 01112-2023-0-2001-JR-FC-02**, mediante la cual la señora Martha Marilyn Juárez Torres se desiste del proceso de tenencia; así como de la **Resolución N.º 03 de fecha 18 de octubre de 2024, emitida en el Expediente N.º 00223-2023-2-2009-JM-FC-01**, y de la **Resolución N.º 07 de fecha 01 de febrero de 2024, expedida en el Expediente N.º 00223-2023-1-2009-JM-FC-01**, en las que se deja sin efecto la medida cautelar solicitada por la madre y se le otorga únicamente un régimen de visitas provisional con externamiento, debiendo recoger y retornar al menor desde y hacia el domicilio del padre; situación que se ve además corroborada con la **Resolución N.º 17 de fecha 30 de octubre de 2024, recaída en el Expediente N.º 00223-2023-0-2009-JM-FC-01**, que declara infundada la demanda de tenencia y custodia interpuesta por la madre, manteniéndose la situación de hecho del menor bajo el cuidado de mi patrocinado, así como con la **Resolución N.º 002-2024-20085-DEMUNA de fecha 17 de diciembre de 2024**, que dio por concluido el procedimiento por riesgo de desprotección familiar del menor. Como se puede corroborar todos los procesos dejaron sin efecto medidas cautelares solicitadas por la madre y confirmaron la permanencia del menor con su padre, las cuales adjuntamos a su despacho.

Tales decisiones judiciales no hacen sino reconocer que la actuación de mi patrocinado siempre estuvo orientada a la protección efectiva del interés superior del niño, principio que no constituye una fórmula retórica, sino un verdadero mandato jurídico vinculante para todos los órganos del Estado.



En ese sentido, la **Corte Interamericana de Derechos Humanos**, en el **Caso Vera Rojas y otros vs. Chile**, **Sentencia de 1 de octubre de 2021**, fundamento **108**, ha precisado que **"EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR CONSTITUYE UN MANDATO DE PRIORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS FRENTE A CUALQUIER DECISIÓN QUE PUEDA AFECTARLOS (POSITIVA O NEGATIVAMENTE), TANTO EN EL ÁMBITO JUDICIAL, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO"**.

En el presente caso, resulta evidente que la conducta de mi patrocinado se enmarcó dentro de dicho mandato de priorización, pues ante una situación objetiva de riesgo para la salud y desarrollo de su menor hijo, optó por privilegiar su protección integral.

De igual manera, la **Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA)**, luego de evaluar la situación familiar del menor, **concluyó que no existía riesgo de desprotección familiar, dando por concluido el procedimiento respectivo**, conforme se acredita con la **Resolución N.º 002-2024-20085**, la cual adjuntaremos a su despacho como prueba nueva. Este pronunciamiento administrativo resulta plenamente coherente con la conducta protectora y responsable desplegada por el padre a lo largo del tiempo.

2. INEXISTENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL EN LA MODALIDAD DE REHUSAMIENTO DE ENTREGA Y AUSENCIA DE LESIÓN AL BIEN JURÍDICO TUTELADO.



TERCERO: Señor magistrado, la sentencia condenatoria impugnada vulnera el principio de legalidad penal al concluir que la conducta atribuida a mi patrocinado Jhancarlo Saavedra Barrientos se realizó con dolo, cuando mi patrocinado nunca actuó con intención de rehusarse a entregar a su menor hijo, elemento subjetivo indispensable para la configuración del Tipo Penal previsto en el **artículo 147° del Código Penal**. Debe precisarse que el precepto normativo de rehusamiento de entrega de menor no se configura por la sola demora o no restitución material del niño, sino que exige necesariamente la concurrencia del elemento subjetivo del dolo, esto es, que el agente actúe con conocimiento y voluntad de impedir ilegítimamente el ejercicio de la patria potestad del otro progenitor. En tal sentido, conforme lo desarrolla el **Jurista Ramiro Salinas Siccha¹**, el bien jurídico protegido en este delito lo constituye la patria potestad, entendida como el **deber-derecho que tienen los padres de cuidar de la persona y los bienes de sus hijos menores de edad**, lo que implica que solo puede hablarse de afectación penalmente relevante cuando la conducta del agente se orienta deliberadamente a desconocer o vulnerar dicho deber-derecho.

CUARTO: En efecto, los hechos materia de imputación se remontan a con fecha **30 de enero del año 2023**, periodo en el cual **EL MENOR LUCAS MATHÍAS SAAVEDRA JUÁREZ SE ENCONTRABA ATRAVESANDO UN DELICADO ESTADO DE SALUD, SITUACIÓN QUE MOTIVÓ QUE SU PADRE PRIORIZARA SU ATENCIÓN MÉDICA Y CUIDADO INMEDIATO**. Esta circunstancia se encuentra acreditada mediante **Certificado Médico de fecha 31 de enero de**

¹ SALINAS SICCHA, Ramiro. "Derecho Penal Parte Especial". Lima, Editorial Iustitia, 2015, p.464. También encontramos a otros autores como REYNA ALFARO Luis Miguel. "Delitos contra la familia y de violencia doméstica". Lima, Jurista Editores, 2011. p.141-142. GUEVARA VÁSQUEZ, Iván Pedro. Ob. Cit. p.347.



2023, emitido por la Dra. Brígida Zuta Neira (CMP N.º 53057), en el cual se diagnostica que el menor presentaba PARASITOSIS INTESTINAL, DIARREA, ANEMIA, BAJA DE PESO E INAPETENCIA, JUNTO A FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO DEL MENOR, el cual esta adjuntado a su despacho (SI SE ENCUENTRAN EN EL DESPACHO ESTA BIEN, PERO SI SON PRUEBAS NUEVAS, LO CORRECTO SERÍA: EL CUAL SE PRESENTARÁN EN LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE).

Asimismo, obran en autos las Recomendaciones Médicas de fecha 31 de enero de 2023, emitidas por la Dra. Lucía Carrasco Valiente (CMP N.º 16599), en las que se indica expresamente la necesidad de brindar al menor alimentación adecuada, estabilidad emocional y un entorno familiar seguro, lo cual refuerza que la conducta de mi patrocinado se orientó exclusivamente a la protección integral del niño.

A ello se suman las **BOLETAS DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA CLÍNICA CARITA FELIZ, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 31 DE ENERO Y 13 DE FEBRERO DE 2023**, que corroboran que el menor recibió atención médica efectiva, continua y especializada durante el periodo cuestionado. Del mismo modo, **LOS EXÁMENES MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS POSTERIORES PRACTICADOS A LO LARGO DEL AÑO 2023** evidencian que el cuidado del menor fue permanente, responsable y diligente, descartándose cualquier intención de abandono, retención arbitraria o desprotección.

QUINTO: Resulta particularmente relevante destacar que **MI PATROCINADO NO OCULTÓ AL MENOR NI ACTUÓ DE MANERA CLANDESTINA, SINO QUE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE LA SITUACIÓN DE SALUD DE SU HIJO**, conforme consta en el



ACTA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023.

Esta conducta resulta absolutamente incompatible con la existencia de dolo penal, pues demuestra transparencia, colaboración y ausencia total de intención ilícita.

En consecuencia, la afirmación fiscal según la cual la defensa no habría acreditado sustento médico carece de validez, pues en esta instancia se ofrecerá documentación objetiva, idónea y pertinente, incluso legalizada notarialmente, que demuestra que la no entrega del menor fue temporal, justificada y orientada a su protección, y no a la vulneración ilegítima de derechos maternos.

Debe añadirse que la **Casación N.º 391-2019, Áncash en su fundamento 2**, al desarrollar el contenido y finalidad del delito de Sustracción y Rehusamiento de entrega de menor, ha precisado de manera expresa que:

"Los delitos de sustracción y rehusamiento a entrega de menor tienen como objeto de tutela la patria potestad; sin embargo, atendiendo al contexto fáctico y problemático de este fenómeno, se advierte que la tipificación de dichos tipos penales también pretende salvaguardar el derecho del niño a no ser movilizado del lugar donde se encuentra su entorno familiar y educativo, acción que es interpretada como un tipo de violencia contra el menor."

(el subrayado es nuestro)

Este criterio resulta plenamente aplicable al presente caso, pues demuestra que el análisis del tipo penal **no puede efectuarse de manera aislada ni automática, sino atendiendo al contexto concreto en el que se desarrolló**



la conducta del progenitor, especialmente cuando están comprometidos derechos fundamentales del niño, lo que impide presumir la existencia de dolo cuando la actuación del padre se encuentra razonablemente explicada por circunstancias objetivas y verificables.

Debe añadirse que, mediante el **Recurso de Nulidad N.º 574-2020, Lima Norte**, nuestra Corte Suprema ha establecido en su **fundamento duodécimo** que, en los delitos de sustracción o rehusamiento de entrega de menor, no basta la sola constatación formal de la no restitución del niño, sino que resulta indispensable ***"demostrar objetivamente los requisitos para la subsunción de sus justificaciones"***, precisando que la alegación de una causa de justificación o de inexigibilidad debe evaluarse a partir de elementos objetivos que **acrediten una situación real de** riesgo o **necesidad**, y no sobre meras presunciones o valoraciones subjetivas del tipo penal.

Dicha conclusión se ve además reforzada por lo manifestado de manera uniforme por mi patrocinado en audiencia, quien ha sostenido que en ningún momento tuvo la intención de sustraer a su menor hijo ni de causarle daño físico o emocional alguno, sino que actuó guiado por una situación de urgencia, necesidad y protección, conducta que incluso fue posteriormente validada por el órgano jurisdiccional de familia, al otorgarle la custodia legal del menor, confirmando que su actuación se alineó con el interés superior del niño.

Por tanto, al no haberse acreditado el elemento subjetivo del tipo penal, esto es, la intención deliberada de rehusar ilegítimamente la entrega del menor, la conducta atribuida a mi patrocinado resulta atípica, incurriendo la sentencia



condenatoria en un grave error de subsunción jurídica, que debe ser evaluada y corregida por el superior en sede de apelación.

3. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LESIVIDAD Y AUSENCIA DE AFECTACIÓN REAL AL BIEN JURÍDICO TUTELADO.

SEXTO: Señor magistrado se vulnera de manera directa el principio de lesividad, reconocido en el **artículo IV del Título Preliminar del Código Penal**, conforme al cual la potestad punitiva del Estado solo se legitima cuando la conducta imputada lesiona o pone en peligro real, concreto y **jurídicamente relevante un bien jurídico penalmente protegido**. En el presente caso, dicha exigencia no se encuentra acreditada, pues la conducta atribuida a mi patrocinado no ocasionó daño ni peligro alguno al bien jurídico tutelado en el delito de Rehusamiento de entrega de menor.

Al respecto, nuestro máximo interprete, esto es el Tribunal Constitucional, en el **Exp. N.º 0006-2014-PI/TC, fundamento 60**, ha establecido de manera expresa que:

"Lo que se incrimina son aquellas conductas 'potencialmente' peligrosas para los bienes jurídicos esenciales para las personas y la sociedad."

(el subrayado es nuestro)

Asimismo, en el **Exp. N.º 0014-2006-PI/TC, fundamento destacado 11**, el máximo intérprete de la Constitución ha precisado que la intervención penal:

"Sólo será constitucionalmente válida si tiene como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (principio de



lesividad). Como resulta evidente, sólo la defensa de un valor o un interés constitucionalmente relevante podría justificar la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental.”

(el subrayado es nuestro)

Estos criterios constitucionales son plenamente aplicables al presente caso, en tanto evidencian que el Derecho Penal **no puede ser utilizado para sancionar conductas meramente formales, irrelevantes o carentes de contenido material, sino únicamente aquellas que representen un peligro real y efectivo para bienes jurídicos de especial relevancia constitucional.**

Sin embargo, en el caso de autos, **NO SE HA ACREDITADO QUE LA CONDUCTA DE MI PATROCINADO HAYA LESIONADO O PUESTO EN PELIGRO EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD**, ni mucho menos que haya generado un perjuicio real al menor. Por el contrario, ha quedado demostrado que el niño permaneció bajo el cuidado directo de su padre, recibiendo atención médica continua, protección, alimentación adecuada, estabilidad emocional y un entorno familiar seguro, sin que exista prueba alguna de afectación física, psicológica o emocional.

Debe resaltarse que el menor no fue ocultado, trasladado clandestinamente ni apartado de su entorno de manera arbitraria, **sino que permaneció bajo el cuidado de su progenitor, quien actuó guiado por el deber de protección y el interés superior del niño.** En tal sentido, la conducta atribuida a mi patrocinado no solo carece de lesividad



penal, sino que se encuentra alineada con el contenido material de la patria potestad y los deberes parentales.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, ***ante un conflicto entre la aplicación estricta de una norma penal y la protección de derechos fundamentales del niño —como la salud y el interés superior del niño—, corresponde realizar una ponderación constitucional***, priorizando la tutela efectiva de dichos derechos, los cuales no solo cuentan con respaldo constitucional, sino también convencional. En tal sentido, la **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO VERA ROJAS Y OTROS VS. CHILE, SENTENCIA DE 1 DE OCTUBRE DE 2021 (SERIE C N.º 439)**, ha establecido en su **FUNDAMENTO 107** que **“LOS ESTADOS DEBEN SITUAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL CENTRO DE TODAS LAS DECISIONES QUE AFECTEN A SU SALUD Y DESARROLLO, INCLUIDAS AQUELLAS QUE INVOLUCREN ACTOS QUE INTERVENGAN CON LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”**.

Bajo ese marco convencional vinculante, la actuación de mi patrocinado no puede ser analizada de manera meramente formal o subjetiva desde el derecho penal, sino desde una perspectiva de protección reforzada del niño, resultando legítimo que haya priorizado la salud y bienestar integral de su hijo frente a una entrega inmediata que, en el contexto fáctico concreto, podía comprometer dichos derechos fundamentales.

POR LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, solicito respetuosamente a la Sala Penal Superior **SE DECLARE FUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN**, y en consecuencia, **SE REVOQUE Y/O DECLARE NULA LA**



SENTENCIA CONDENATORIA emitida contra mi patrocinado Jhancarlo Saavedra Barrientos, por vulnerar el derecho al debido proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales y por haberse incurrido en una errónea valoración y subsunción jurídica de los hechos, debiendo emitirse pronunciamiento absolutorio conforme a derecho.

VI. PRETENSIÓN CONCRETA

La sentencia condenatoria causa agravio a mi patrocinado, Jhancarlo Saavedra Barrientos, por lo que la Sala Penal de Apelaciones correspondiente debe **DECLARAR LA NULIDAD Y/O REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA CUESTIONADA**, ante los agravios de indebida motivación respecto a las razones que sustentaron dicha decisión, toda vez que la condena debe provenir del ordenamiento jurídico vigente y aplicable, así como de los hechos debidamente acreditados en el proceso.

En tal sentido, se denuncia la existencia de agravios por motivación indebida y aparente por parte del órgano jurisdiccional, al haberse emitido la sentencia condenatoria sin un análisis razonado, integral y objetivo de la actividad probatoria, ni una correcta subsunción típica de la conducta atribuida a mi patrocinado, vulnerándose con ello el derecho constitucional al debido proceso.

Piura, 17 de diciembre de 2025


Oscar Yami Pulache Estrada
ABOGADO
REG. ICAP: 7054

EXPEDIENTE : 05286-2023-2-2005-JR-PE-01
JUEZ : ALVA PANTALEÓN ESTHELA VANESSA
IMPUTADO : SAAVEDRA BARRIENTOS, GLORIA FIORELLA
SAAVEDRA BARRIENTOS, JHANCARLO
DELITO : SUSTRACCIÓN DE MENOR
AGRAVIADA : JUAREZ TORRES MARTHA MARILYN

SENTENCIA CONDENATORIA INTEGRAL

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECINUEVE (19)

Piura, veintisiete de octubre del 2025.-

I. PARTE EXPOSITIVA:

VISTOS Y OÍDOS; en juicio seguido contra **SAAVEDRA BARRIENTOS GLORIA FIORELLA Y SAAVEDRA BARRIENTOS JHANCARLO; ACUSADOS como AUTORES del DELITO CONTRA LA PATRIA POTESTAD** en la modalidad de **SUSTRACCIÓN AL MENOR-REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR** regulado en el artículo 147 del Código Penal, en agravio de **Martha Marilyn Juárez Torres;** se instaló la audiencia de juicio oral con la presencia de la fiscalía, el acusado asesorado por su abogado defensor; se escuchó el alegato de apertura de la titular del ejercicio de la acción penal pública, el alegato de inicio de la defensa de los acusados y la participación del acusado.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS:

- A. GLORIA FIORELLA SAAVEDRA BARRIENTOS:** peruana, de sexo femenino, identificada con DNI ° 75080633, natural de Piura, con fecha de nacimiento 14 de abril del 2001, con 24 años de edad, de estado civil soltera, con grado de instrucción secundaria completa, hija de Hugo y María, es bachiller en derecho, tiene un ingreso aproximado de S/. 2000.00, con domicilio real en Enace IV etapa Mz B-03 Lote 08- Veintiséis de Octubre- Piura, no tiene antecedentes penales y con número de celular N° 933291156.
- B. JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS:** peruano, de sexo masculino, identificado con DNI N° 48348799, natural de Castilla, con fecha de nacimiento 09 de octubre de 1993, con 32 años de edad, hijo de Hugo y María, soltero, con grado de instrucción secundaria completa, es psicólogo, percibe un ingreso promedio de S/. 3,500.00 mensuales, con domicilio real en Enace IV Etapa Mz. B-03 Lote 08- Veintiséis de Octubre- Piura, dice no tener antecedentes penales, y con número de celular N° 957119935.

III. ANTECEDENTES:

2.1.-Hechos y circunstancias objeto de la acusación. –

El menor **Lucas Mathías Saavedra Juárez**, de cuatro años de edad, es hijo de **Jhancarlo Saavedra Barrientos** (acusado) y de **Martha Marilyn Juárez Torres** (agraviada), residiendo el menor en el domicilio de los padres de la madre, ubicado en el centro poblado de Cruceta del Distrito de Tambogrande.

En atención al vínculo paterno- filial, se permitió que el denunciado Jhancarlo Saavedra Barrientos mantuviera contacto con su hijo. Para ello, la señora **Martha Isabel Torres Sernaqué** (abuela materna del menor) coordinaba con **Gloria Fiorella Saavedra Barrientos** (acusada y tía paterna) los encuentros entre el niño y su padre.

En ese contexto, el día **26 de enero de 2023**, y previa coordinación, la abuela materna, con autorización de la madre trasladó al menor a la ciudad de Piura, entregándolo a la acusada Gloria Fiorella Saavedra Barrientos para que permaneciera unos días con la familia paterna, además, se le proporcionó ropa y útiles de aseo personal para dicho periodo; durante la estadía del menor, la acusada remitía fotografías del niño a la abuela, y en estas circunstancias se habría acordado que Lucas sería recogido el **30 de enero de 2023**.

De esta manera, el menor convivió desde el 26 hasta el 30 de enero de 2023 en el domicilio de su padre, **Jhancarlo Saavedra Barrientos**, y de su tía, **Gloria Fiorella Saavedra Barrientos**, ubicado en la **Urbanización Micaela Bastidas, ENACE, IV Etapa, Mz. B-3, lote 08 de Piura**.

Sin embargo, llegada la fecha pactada para el retorno del menor a su madre, los acusados se negaron a entregarlo, pese a los reiterados requerimientos efectuados por la señora Martha Isabel Torres Sernaqué. A pesar de las insistencias, la restitución no se produjo, prolongándose injustificadamente la retención del niño.

Posteriormente, el **05 de febrero de 2023**, personal policial acudió al referido domicilio, ocasión en la que los acusados tampoco permitieron la entrega, ni mostraron al menor a su madre. Ante tal situación, la madre del niño interpuso la presente denuncia penal, a fin de que se lleven a cabo las diligencias de investigación correspondientes.

2.2.- Pretensión penal: La representante del Ministerio Público refiere que dicho delito se encuentra previsto en el artículo 147° del Código Penal. Por ello, solicitó que se le imponga a los acusados 8 meses de pena privativa de la libertad.

2.3.- Pretensión económica: La defensa de la actora civil solicitó la suma de S/. 3,000.00 que corresponderán a favor de la agraviada.

2.4.-Pretensión de la defensa de los acusados: Manifestó una tesis absolutoria, indicando que demostrará que la teoría del caso del Ministerio Público no es idónea respecto del rehusamiento de la entrega del menor agraviado, toda vez que cuando se le fue entregado por la abuela al padre, este presentaba signos de desnutrición,

además que la madre no ha cumplido con el rol de madre, aunado a ello en el primer régimen de visita la madre induce al menor a declarar a su favor, también se debe tener en cuenta que hay una denuncia de maltrato hacia al menor; por tanto no ha existido, ni hay rehusamiento de la entrega del mismo.

2.5.- Trámite del proceso.- El juicio oral se desarrolló de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el Código Procesal Penal - en adelante CPP, dentro de los principios garantistas adversariales, que informan este sistema, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371° del CPP, preservando el debido proceso y en aplicación del artículo 372° del acotado Código, salvaguardando el derecho de defensa de la acusada presente, haciéndole conocer de los derechos fundamentales que le asiste, como del principio de no autoincriminación, se le preguntó a la acusada si se considera responsable de los hechos imputados en la acusación, sustentada por la representante del Ministerio Público, respondiendo que se considera inocente del delito que se le imputa, y que sí va a declarar, produciéndose la continuación del proceso conforme lo regula el ordenamiento acotado, actuándose las pruebas respectivas y oralizándose los medios probatorios señalados por las partes, los mismos que deben ser valorados siempre y cuando estén dentro del contexto que señala el artículo 383° del CPP, además se emitieron los alegatos de clausura y la autodefensa, procediéndose a emitir la Sentencia.

IV. MEDIOS DE PRUEBA:

3.1. MEDIOS PROBATORIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO ADMITIDOS EN LA ETAPA INTERMEDIA

3.1.1. TESTIMONIALES:

- 1.- Declaración de Martha Marylin Juárez Torres.
- 2.- Declaración de Marta Isabel Torres Sernaque.

3.1.2. DOCUMENTALES:

- 1 Acta de denuncia policial de fecha 13/03/2023
- 2 Acta de nacimiento del menor Lucas Matías Saavedra Juárez.
- 3 Medidas de protección a favor de Martha Marylin Juarez Torres.
- 4 Ampliación de medidas de protección del 13/10/2020.
- 5 Acta de registro de audiencia del 26/07/2022.
- 6 Acta de constatación policial del 30/01/2023.

3.2. MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS EN JUICIO ORAL

1. Sentencia emitida con Resolución N°17 de fecha 30/10/2024 del Exp. 223-2023
2. Resolución N° 07 de fecha 01/02/2024

3.3. MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS EN JUICIO ORAL

3. Sentencia emitida con Resolución N°17 de fecha 30/10/2024 del Exp. 223-2023
4. Resolución N°07 de fecha 01/02/2024

V. ALEGATOS FINALES

5.1. DE LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Ministerio Público formuló acusación contra Jhancarlo Saavedra Barrientos y Gloria Fiorella Saavedra Barrientos por el delito de sustracción y rehusamiento de entrega de menor, en agravio del niño Lucas Matías Saavedra Juárez, representado por su madre Martha Marilyn Juárez Torres.

Los hechos establecen que el menor vivía con su madre en Cruceta (Tambogrande), y se autorizaba al padre a visitarlo previa coordinación con su hermana Gloria. El 26 de enero de 2023, la abuela materna entregó al niño en Piura para que pase unos días con su padre, acordando su devolución el 30 de enero de 2023. Sin embargo, llegada la fecha, los acusados rehusaron entregarlo, pese a los reiterados pedidos de la familia materna, manteniendo al menor bajo su custodia durante varios meses.

El Ministerio Público califica los hechos como delito de sustracción de menor (art. 147 del Código Penal) y rehusamiento de entrega a quien ejerce la patria potestad, dado que se acreditó que la madre ostentaba dicha titularidad y que los acusados incumplieron su deber de restitución.

Durante el juicio oral, se actuó entre los medios probatorios, las declaraciones de la madre y de la abuela del menor, quienes relataron las circunstancias de la entrega y la negativa de devolución, el acta de denuncia verbal y acta de constatación policial (30/01/2023), donde consta el requerimiento policial de entrega del niño sin resultado, así también el acta de nacimiento y medidas de protección dictadas a favor de la madre (2018 y 2020), que explican la comunicación indirecta a través de terceros y el acta de audiencia y sentencia previa que acreditan antecedentes de violencia del acusado hacia la madre.

La defensa reconoce la no entrega del menor, pero sostiene que se debió a supuestos problemas de salud del niño. No obstante, la Fiscalía desestima dicha versión por falta de sustento médico válido, dado que, no se presentó certificado médico idóneo ni se ofreció testimonio del profesional tratante, la resolución civil presentada por la defensa respecto al proceso de tenencia es posterior a los hechos y no tiene efectos retroactivos.

En consecuencia, el Ministerio Público ratifica su acusación, solicitando la imposición de pena privativa de libertad y reparación civil, al haberse probado que el acusado rehusó entregar al menor a su madre, titular de la patria potestad.

5.2 DE LA DEFENSA DEL ACTOR CIVIL: La defensa de la agraviada, Martha Marilyn Juárez Torres, sostiene que no se trata de un conflicto de tenencia, sino de un delito de rehusamiento de entrega de menor, tipificado en el artículo 147 del Código Penal. Se acreditó que los acusados retuvieron dolosamente al menor Lucas Matías Saavedra

Juárez desde el 30 de enero de 2023, pese a que su permanencia con el padre era solo temporal.

Se enfatiza que el tipo penal no requiere una sentencia judicial de tenencia, sino que se configura ante la negativa de devolver al menor a quien ejerce la guarda de hecho, en este caso la madre. Tal conducta vulneró la patria potestad, el vínculo materno y los derechos afectivos y emocionales del menor.

En consecuencia, la parte civil solicita una reparación civil total de S/3,000.00, compuesta por S/1,000.00 por daño patrimonial (gastos judiciales y profesionales) y S/2,000.00 por daño extrapatrimonial (aflicción y sufrimiento emocional de la madre). Asimismo, se pide que los acusados asuman solidariamente dicha reparación y se imponga la sentencia condenatoria correspondiente.

5.3. DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: La defensa técnica de los acusados Jhancarlo Saavedra Barrientos y Gloria Fiorella Saavedra Barrientos solicitó la absolución de ambos, alegando que no se ha acreditado su responsabilidad penal en el delito de rehusamiento de entrega de menor previsto en el artículo 147 del Código Penal.

Respecto a Gloria Fiorella Saavedra, se sostuvo que no participó en la retención del menor, dado que la entrega del niño se realizó por acuerdo y mutuo consentimiento con la abuela materna. En cuanto a Jhancarlo Saavedra Barrientos, la defensa argumentó que su negativa a entregar al menor se debió a razones de salud del niño, lo que constituiría una causa de justificación amparada en el artículo 20, inciso 4, del Código Penal, por haber actuado en estado de necesidad exculpante, priorizando la integridad física y psicológica del menor.

Asimismo, se invocó la existencia de una sentencia del Juzgado de Familia que posteriormente otorgó la tenencia del menor al acusado, sustentada en informes médicos y psicológicos, señalando que dicha decisión demuestra la legitimidad de su actuar.

La defensa alegó también insuficiencia probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia, citando la Casación N.º 26-2014-Tacna, conforme a la cual la valoración de la prueba debe basarse en la sana crítica y no en convicciones subjetivas. Finalmente, sostuvo que no se ha acreditado daño emocional ni físico alguno, afirmando que el menor actualmente vive en un entorno saludable y estable con su padre, por lo que pidió que se absuelva a ambos acusados y se deje sin efecto cualquier reparación civil.

5.4. AUTODEFENSA:

- **ACUSADA: GLORIA FIORELLA SAAVEDRA BARRIENTOS:** Manifestó que en ningún momento incurrió en la comisión de delito alguno, precisando que su actuación tuvo como único propósito salvaguardar el bienestar físico y psicológico del menor, quien es su sobrino, negando haber tenido cualquier intención dolosa o de causar perjuicio. Explicó que su participación se limitó a intermediar en el conflicto familiar surgido entre su hermano (el coacusado Jhancarlo Saavedra Barrientos) y la madre del menor, con el objetivo de evitar

un enfrentamiento mayor y procurar una solución pacífica, sin recurrir a instancias judiciales.

Señaló además que nunca ejerció actos de violencia ni obró con mala fe, sino que actuó movida por el vínculo familiar y su preocupación por el niño. Añadió que es egresada de la carrera de Derecho, por lo que conoce los límites legales de su conducta y nunca habría incurrido deliberadamente en una infracción penal.

Finalmente, expresó su arrepentimiento por la situación generada y solicitó que el despacho judicial valore su intervención como la de una familiar preocupada y no como partícipe de un acto ilícito, reiterando su inocencia y pidiendo que no se vulnere su derecho a ser juzgada con imparcialidad y conforme a las garantías constitucionales del debido proceso.

- **ACUSADO: JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS:** Dice que desde el inicio del proceso ha sostenido con firmeza que en ningún momento sustrajo a su menor hijo, ni tuvo la intención de separarlo de su madre con ánimo de causar daño físico o emocional alguno. Señaló que su actuación obedeció exclusivamente a una situación de urgencia y necesidad humana, motivada por el grave estado de salud y vulnerabilidad en que se encontraba el menor al momento de los hechos, pues -según indicó- padecía anemia severa, desnutrición crónica, necrosis dental y alteraciones psicológicas, circunstancias que se encuentran documentadas clínicamente en la Clínica “Carita Feliz”.

Refirió que, ante dicha situación crítica y en ejercicio de su deber como padre y de su profesión de psicólogo, decidió acoger y proteger al menor, brindándole atención médica, alimentación y contención emocional inmediata. Agregó que su proceder fue posteriormente reconocido por el propio órgano jurisdiccional en el proceso de tenencia, el cual le otorgó la custodia legal del niño, confirmando así que su actuación se orientó a preservar el interés superior del niño, principio rector de todo el ordenamiento jurídico en materia de niñez y adolescencia.

El acusado sostuvo que su conducta no puede ser interpretada como una transgresión penal, sino como el ejercicio legítimo de un derecho y cumplimiento de un deber paternal, conforme a lo previsto en el artículo 20, inciso 8, del Código Penal, que excluye la responsabilidad penal cuando el agente actúa en ejercicio legítimo de un derecho o en cumplimiento de un deber. En ese sentido, afirmó haber actuado guiado por la protección, la urgencia y la necesidad, nunca por el ánimo de infringir la ley. Asimismo, manifestó que el estado actual de bienestar del menor -quien se encuentra saludable, emocionalmente estable, con acceso a educación y servicios médicos privados- constituye la prueba más evidente de que su proceder fue correcto y benefició a su hijo, reafirmando el compromiso que asumió como padre responsable.

Finalmente, solicitó respetuosamente a este despacho que se valore su actuación dentro del marco del principio del interés superior del niño y que se

declare su absolución, en tanto su conducta se enmarcó dentro del deber moral y legal de proteger la vida, salud e integridad de su hijo, quien -según sus propias palabras- “no fue sustraído, sino rescatado del riesgo”.

VI. DEL TIPO PENAL INCRIMINADO

PRIMERO: El delito de Sustracción al menor está establecido en el artículo 147° del Código Penal que regula:

“El que, mediando relación parental, sustrae a un menor de edad o rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

La misma pena se aplicará al padre o la madre u otros ascendientes, aun cuando aquellos no hayan sido excluidos judicialmente de la patria potestad”.

SEGUNDO: En primer término, corresponde precisar que el bien jurídico tutelado en el presente ilícito penal es el ejercicio de la patria potestad. Asimismo, se trata de un delito que contempla dos conductas típicas, determinadas por los verbos rectores “rehusar” y “sustraer”.

TERCERO: La sustracción de menores implica apartar o extraer al niño o adolescente de la esfera de custodia -sea esta legal o de facto- ejercida por quienes ostentan la patria potestad. Para su configuración, resulta indispensable que el menor haya sido efectivamente sustraído del ámbito de vigilancia o cuidado legítimo. Por su parte, el **rehusamiento** supone la negativa injustificada de entregar al menor a la persona que ejerce la patria potestad, presupuesto que exige que el agente ya tenga previamente en su poder al menor.

Rehusar en su sentido literal posible se distingue de la simple omisión de entrega, “Rehusar” significa “no querer o no aceptar algo”, es decir, rechazar algo. Por su parte, la expresión “rechazo”, como acción y efecto de rechazar, supone resistencia y contracción, lo que quiere decir que la expresión “rehusar” en el citado artículo se refiere a una acción y no a una omisión.

En el caso de autos, de la valoración de los hechos se colige que nos encontramos frente al primer supuesto, correspondiente al verbo rector “**rehusar**”.

VII. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

CUARTO: Constituye garantía constitucional el debido proceso previsto en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución del Estado, el mismo que se materializa a través de múltiples expresiones como son la emisión de la tutela jurisdiccional efectiva en los plazos y términos razonables, el derecho de defensa, la pluralidad de instancias, motivación de resoluciones, decisión sustentada en el derecho y motivada en los medios probatorios introducidos legítimamente al proceso por las partes y por el Juez como director del proceso, Juez natural, procedimiento predeterminado por Ley entre otras expresiones del debido proceso. Dichas garantías se convierten en de ineludible cumplimiento como una expresión del Estado Democrático de Derecho y

Constitucional, de suerte que su incumplimiento constituye irregularidad insubsanable que acarrea nulidad, contrario sensu se tiene que la decisión jurisdiccional debe estar en el marco de esta concepción.

QUINTO: Es principio universalmente reconocido que la culpabilidad se prueba y la inocencia se presume, lo que constituye el derecho fundamental de Presunción de Inocencia previsto en el artículo 2º inciso 24, literal e) de la Constitución Política, por tal motivo el juzgador deberá analizar el hecho punible apreciando y valorando de manera objetiva las pruebas incorporadas válidamente al proceso, las que compulsadas debidamente puedan conducir a la verdad respecto a la realización o no del evento delictivo así como producir convicción respecto a la culpabilidad de la encausada, en cuyo caso será pasible de sanción penal, de lo contrario será imperioso absolverla de los cargos incriminados.

SEXTO: Conforme lo establece la doctrina y la Jurisprudencia, *“La Prueba debe desvirtuar o afirmar una hipótesis o afirmación precedente, cuya importancia radica en que al convertirse en un medio de comprobación y demostración de los hechos imprime objetividad a la decisión judicial, lo que impide que ésta sea fundada en elementos puramente subjetivos; sin embargo la objetividad de la prueba no es contraria a la libre valoración del juzgador, ya que el conocimiento y la certeza de un hecho responde a una actividad racional”* (Jurisprudencia Penal. Tomo II. Trujillo – Perú. Normas Legales S.A.C, 2005. Página doscientos setenta y tres); siendo ésta el único medio por el cual el juzgador, a través de la actividad probatoria, dentro del debido proceso justo y equitativo, puede superar el principio de Presunción de Inocencia.

SÉPTIMO: El Tribunal Constitucional ha señalado (**vid. STC 010 – 2002 – AI/TC, FJ P133 – 135**) que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución, siendo una de las garantías que asisten a las partes del proceso para presentar los medios probatorios necesario que posibiliten la generación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos, siempre y cuando no hayan sido obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida.

OCTAVO: Corresponde al Juez analizar y valorar los medios probatorios actuados en el juicio oral, lo que se hace teniendo en cuenta el sistema de la sana crítica racional adoptado por el legislador peruano en el Código Procesal Penal, basado en los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Este sistema exige al juez fundamentar su decisión y en observancia de lo establecido en el artículo 393º inciso 2 del Código Procesal Penal, el material probatorio que conforma la actuación será examinado primero de manera individual y luego en forma conjunta a fin de garantizar una suficiencia probatoria, compatible con el derecho fundamental de presunción de inocencia que la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el Gobierno peruano le reconocen a toda persona humana.

NOVENO: Al respecto un adecuado análisis probatorio impone que este debe realizarse en dos momentos bien definidos: el primero, correspondiente al análisis y

valoración de la prueba destinada a acreditar la existencia del delito, y, solo si es superado este nivel de análisis, corresponde trascender al estudio de la prueba de cargo y de descargo referida a la vinculación del acusado con el ilícito penal previamente acreditado.

VIII. SUBSUNCIÓN DEL DELITO DE SUSTRACCIÓN AL MENOR

DÉCIMO: El delito de **sustracción de menores**, previsto en el artículo 147 del Código Penal, tutela como bien jurídico el **ejercicio de la patria potestad** y, en sentido amplio, la protección integral de los niños frente a actos que afecten su custodia legal o de hecho. Conforme a doctrina nacional, el tipo penal admite como sujeto activo tanto a “ascendientes” como a los propios progenitores, aun cuando estos no hubieran sido privados formalmente de la patria potestad, siempre que su conducta implique una afectación ilegítima al ejercicio de la misma.

DÉCIMO PRIMERO: En primer lugar, corresponde precisar la identificación del **sujeto activo** en el presente caso, según se aprecia de lo actuado, los involucrados son **Gloria Fiorella Saavedra Barrientos** y **Jhancarlo Saavedra Barrientos**, quienes recibieron en su domicilio al menor **Lucas Mathías Saavedra Juárez**.

De conformidad con el tipo penal que se les atribuye, la doctrina y la jurisprudencia nacional han señalado que el delito de sustracción de menor por parte de sus progenitores o ascendientes reviste la característica de ser un delito especial propio, esto es, requiere de una condición específica para la configuración del sujeto activo. En efecto, la norma establece que puede cometerlo “*quien media relación parental, es decir, el padre, la madre u otros ascendientes, pese a no haber sido privados judicialmente de la patria potestad*”. Esta exigencia otorga al tipo penal una cualidad excepcional que restringe el círculo de autores.

En tal sentido, el **sujeto pasivo inmediato** del delito es el progenitor que ejerce la patria potestad y que resulta afectado en su derecho a decidir sobre la custodia, tenencia y crianza del menor, en este caso Martha Marilyn Juárez Torres. De manera mediata, el afectado es también el propio niño, en tanto el bien jurídico protegido es el **ejercicio de la patria potestad**, entendida como el conjunto de deberes y derechos conferidos por la ley a los padres para velar por el desarrollo integral del hijo (artículos 418 y 423 del Código Civil).

DÉCIMO SEGUNDO: Ahora bien, respecto a la participación de **Gloria Fiorella Saavedra Barrientos**, debe subrayarse que, conforme lo afirma la propia madre del menor y la propia acusada en sus declaraciones, aquella ostenta la condición de **tía paterna** del niño. En términos jurídicos, ello constituye un parentesco colateral por consanguinidad en tercer grado. Esta relación, sin embargo, no la habilita como sujeto activo del tipo penal en cuestión, toda vez que la norma exige un parentesco ascendente (padres, abuelos, bisabuelos), pero no en línea colateral. Por lo tanto, **la autoría solo es predicable respecto de Jhancarlo Saavedra Barrientos, en tanto es el padre del menor**.

DÉCIMO TERCERO: En cuanto a la acreditación del vínculo, se tiene a la vista el **Acta de Nacimiento N.º 90685647**, en la que consta que los padres del menor son **Jhancarlo Saavedra Barrientos** y **Martha Marilyn Juárez Torres**, lo que ratifica la calidad de sujeto activo atribuible únicamente al padre, así como la condición de sujeto pasivo, atribuible a la madre.

De igual modo, conforme al artículo 461º del Código Civil, la patria potestad solo se extingue por: (i) muerte de los padres o del hijo; (ii) cesar la incapacidad del hijo; o (iii)

alcanzar éste la mayoría de edad. Asimismo, conforme al artículo 462° del mismo cuerpo normativo, la patria potestad también puede suspenderse o perderse por resolución judicial en supuestos expresamente previstos (abandono, maltrato, conducta deshonrosa, entre otros). En el caso de autos, no obra constancia de resolución alguna que prive a los progenitores de dicho derecho, razón por la cual se debe concluir que tanto la madre como el padre conservaban plenamente la patria potestad al momento de los hechos.

En consecuencia, la retención del menor por parte del padre sin consentimiento de la madre, excediendo el plazo autorizado para la estadía en Piura, configura un acto que encaja prima facie en la hipótesis normativa prevista por el tipo penal, en tanto implica un desconocimiento del ejercicio de la patria potestad que corresponde a la madre, afectando con ello el bien jurídico protegido, es de consideración que la patria potestad no es solo un derecho subjetivo de los padres, sino principalmente una función tuitiva en interés superior del niño, concepción que obliga a interpretar cualquier controversia sobre custodia o tenencia desde la perspectiva del principio del interés superior del menor, previsto en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.

Por ello, al analizar la conducta imputada, debe considerarse que la retención del menor por parte del padre sin autorización materna no solo afecta a la madre en su facultad de ejercer la patria potestad, sino que compromete directamente el interés superior del niño, al sustraerlo del entorno y cuidado previamente establecidos.

DÉCIMO CUARTO: De las declaraciones brindadas por **Martha Isabel Torres Sernaqué**, abuela materna del menor Lucas Mathías Saavedra Juárez, se desprende que el niño residía habitualmente en el domicilio de aquella, junto con su madre **Martha Marilyn Juárez Torres** y su tío Anthony Juárez Torres, hasta los hechos materia de investigación.

Tal circunstancia permite concluir que el menor se hallaba bajo la tenencia de hecho ejercida por la madre, situación que le otorgaba la facultad de ejercer de manera directa, inmediata y cotidiana los deberes derivados de la patria potestad, particularmente aquellos vinculados al cuidado personal, formación integral y determinación del entorno de crianza del niño.

Debe resaltarse, además, que el acusado **Jhancarlo Saavedra Barrientos** nunca cuestionó ni desconoció esta situación de hecho, toda vez que no promovió proceso judicial alguno de tenencia o custodia a su favor, lo que revela un reconocimiento tácito de la situación legal y fáctica en la que la madre ostentaba el cuidado del menor.

En ese sentido, resulta evidente que la retención del niño, efectuada más allá del plazo convenido, supuso un quebrantamiento del derecho materno que se encontraba plenamente vigente al momento de los hechos, más aún cuando al momento de los hechos no se emitió disposición judicial que desplace a la madre de dicho rol, por lo que la retención ejecutada por el padre se erige como una conducta contraria al ordenamiento jurídico.

DÉCIMO QUINTO: De otro lado, obra en autos que el acusado Jhancarlo Saavedra Barrientos cuenta con medidas de protección dictadas en su contra a favor de Martha Marilyn Juárez Torres, según consta en la Resolución N.º 01 de fecha 27/11/2018 y su ampliación de fecha 13/10/2020, expedidas en el proceso N.º 5848-2018. Tales medidas, que restringían su acercamiento a la madre, motivaron que la comunicación

respecto al menor se realizara a través de un tercero, en este caso su hermana Gloria Fiorella Saavedra Barrientos.

Dichas medidas de protección derivaron de antecedentes de violencia familiar, conforme se desprende del Acta de Audiencia de fecha 26/07/2022, que contiene la Resolución N.º 02 emitida en el Expediente N.º 375-2020-01-2009-JR-PE-01, donde se aprobó el acuerdo celebrado entre el acusado y el Ministerio Público, condenándolo como autor del delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Debe dejarse en claro que esta información, si bien no constituye prueba directa del ilícito aquí investigado, sí sirve para explicar el contexto de comunicación a través de un tercero y para evidenciar la existencia de una relación conflictiva previa entre los progenitores, lo que refuerza la necesidad de proteger con mayor celo el derecho de la madre a ejercer la patria potestad y evitar retenciones arbitrarias del menor.

DÉCIMO SEXTO: Siendo así, de lo actuado en autos, se advierte el **acta de denuncia verbal de fecha 13 de marzo de 2023**, así como de las declaraciones testimoniales de **Martha Marilyn Juárez Torres** (madre del menor) y **Martha Isabel Torres Sernaqué** (abuela materna), se encuentra acreditado que existió una autorización expresa y temporal para que el menor Lucas Mathías Saavedra Juárez permaneciera bajo el cuidado de su padre, Jhancarlo Saavedra Barrientos, desde el día 26 de enero de 2023 hasta el 30 de enero de 2023, periodo que coincidía con sus vacaciones escolares.

La entrega del niño se produjo tras coordinación previa con la acusada Gloria Fiorella Saavedra Barrientos (tía paterna), efectuándose el encuentro en las instalaciones del centro comercial Real Plaza de Piura, lugar donde el menor fue entregado a dicha acusada, quien lo condujo posteriormente al domicilio paterno.

Sin embargo, llegada la fecha convenida para la restitución del menor -30 de enero de 2023-, los acusados se rehusaron a devolverlo, pese a los reiterados requerimientos de la madre y de la abuela. Asimismo, obra en autos el **Acta de Constatación Policial de fecha 05 de febrero de 2023**, mediante la cual se deja constancia del apersonamiento policial al domicilio donde residía el acusado Jhancarlo Saavedra Barrientos junto con el menor. En dicha diligencia, fue la acusada Gloria Fiorella Saavedra Barrientos quien atendió a los efectivos, manifestando que su hermano -el padre del niño- se había retirado con el menor y que desconocía el paradero de ambos, agregando incluso que ya no habitaban en el inmueble constatado. Sin embargo, esta declaración resulta manifiestamente contradictoria y, en consecuencia, carece de credibilidad, toda vez que de las posteriores actuaciones se verificó que aquel domicilio continuaba siendo el lugar de residencia del acusado junto con el menor, por tanto, tal comportamiento revela un ánimo obstructivo frente a la labor policial y al derecho de la madre de recuperar a su hijo, dicho esto se acredita que el niño ha permanecido bajo la custodia de su padre más allá del plazo autorizado, configurándose con ello una retención ilegítima y contraria al derecho de tenencia de hecho que ejercía la madre.

DÉCIMO SÉPTIMO: Ahora bien, ha quedado claro que el hecho materia de imputación se encuentra plenamente corroborado no solo por la declaración de la madre del menor Martha Marilyn Juárez Torres, y demás documentales, sino también por la propia testimonial de la acusada Gloria Fiorella Saavedra Barrientos, quien ratificó que el niño no fue entregado a su madre en la fecha pactada. No obstante, esta última intentó justificar tal retención señalando que el menor presentaba supuestos problemas de salud, manifestando que al evacuar *“botaba oscuros que son unos gusanitos que le salen por el potito”*.

DÉCIMO OCTAVO: Ante esta alegación, corresponde verificar su veracidad; al respecto, debe señalarse que la defensa no ha aportado medio probatorio idóneo alguno que acredite la existencia de la condición médica invocada; no se ha presentado certificado médico, historia clínica, constancia de atención hospitalaria, ni tampoco otro elemento documental, gráfico o pericial que permita otorgarle credibilidad a dicha versión. Ello resulta relevante, pues conforme lo precisó la RN N.º 574-2020, Lima Norte, las alegaciones justificatorias en delitos de rehusamiento de entrega de menor deben estar debidamente documentadas -mediante certificado médico legal, denuncia, constatación policial o cualquier otro soporte probatorio-, sin que baste la mera manifestación verbal del acusado o de sus familiares.

DÉCIMO NOVENO: Ahora bien, la defensa ha invocado la existencia de un proceso de tenencia promovido con posterioridad, del cual se desprenden las Resoluciones N.º 07 (01/02/2024) y N.º 17 (30/10/2024), en las que se concede la tenencia del menor a favor del padre. Sin embargo, debe puntualizarse que:

- Dichas resoluciones son posteriores a los hechos investigados, los cuales datan de enero de 2023 -fecha en que el padre todavía no ostentaba la tenencia judicial, sino que la madre ejercía la tenencia de hecho, de acuerdo con lo ya acreditado- por lo que carecen de efectos retroactivos.
- Tales pronunciamientos aún no se encuentran firmes ni consentidos, por lo que no generan cosa juzgada ni pueden alterar la valoración penal del presente proceso.

En consecuencia, la conducta atribuida al acusado se mantiene como típica y antijurídica, no pudiendo ser neutralizada por decisiones posteriores en sede civil.

VIGÉSIMO: Finalmente, cabe destacar que el delito de rehusamiento a la entrega de menor reviste la condición de delito permanente, lo cual implica que el cómputo del plazo de prescripción no inicia mientras la situación antijurídica se mantenga. En tal sentido, el término prescriptorio solo podrá comenzar a computarse a partir del momento en que el menor sea efectivamente restituido a su madre, circunstancia que a la fecha no se ha verificado.

VIGÉSIMO PRIMERO: Cabe recordar que la patria potestad no es un derecho absoluto de los progenitores, sino una función de protección integral hacia los hijos, que debe ejercerse en el interés superior del mismo. En ese sentido, la conducta del acusado vulneró directamente dicho interés superior, al disponer unilateralmente del paradero del menor, restringiendo el vínculo materno.

IX. DETERMINACIÓN DE LA PENA

VIGÉSIMO SEGUNDO: Una vez establecida la existencia de un hecho punible, resulta necesario precisar la consecuencia jurídico penal que le corresponde al delito cometido, que se obtendrá como resultado de la determinación judicial de la pena, cuyo fin es identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o partícipe de un delito, por ello, nuestro ordenamiento jurídico penal para efectos de determinar e individualizar la pena a imponer tiene en cuenta los diversos criterios que establecen los artículos 45° y 46° del Código Penal; sin dejar de lado los límites fijados por el tipo penal perpetrado en atención al Principio de Legalidad de la pena en concordancia con los Principios de Culpabilidad y Proporcionalidad en tanto corresponda.

VIGÉSIMO TERCERO: El Acuerdo Plenario Nro. 1-2008/CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha precisado: "Con ello se deja al juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar en el caso concreto, la pena aplicable al condenado. Lo cual hará en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (Artículos II, IV, V, VII y VIII de Título Preliminar del Código Penal), bajo estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales".

VIGÉSIMO CUARTO: Respecto de la pena, se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 45° A del Código Penal, el cual establece que en primer lugar se debe identificar el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y dividirla en tres partes. En el caso sub examine, se tiene que el delito que se sigue en este proceso penal es el delito de **SUSTRACCIÓN AL MENOR establecido en el artículo 147° del Código Penal**, el cual establece una pena privativa de libertad no mayor de dos años, es así que en concordancia con el artículo 29° del mismo cuerpo normativo, tenemos el siguiente esquema de tercios de pena para el caso que nos ocupa:

2 días - 8 meses ¹	8 meses-1 año y 4 meses ²	1 año y 4 meses -2años ³
Tercio Inferior	Tercio Intermedio	Tercio Superior

VIGÉSIMO QUINTO: En segundo lugar, determinar la pena concreta evaluando la concurrencia de circunstancias atenuantes (causales de disminución de la punibilidad) y agravantes (causales de incremento de la punibilidad) conforme a las reglas establecidas en el literal a) del inciso 2) el art. 45-A que establece a) cuando no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes o únicamente concurren

¹ Nos moveremos aquí " a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes únicamente circunstancias atenuantes- exista menor reproche de la antijuridicidad y culpabilidad del agente" (Art 45 "a" del Código Penal, por ejemplo unidad de sujeto agente, no utilización de medios o instrumentos, reparación espontánea del daño, carencias de antecedentes, reconocimiento en el delito, daño no tan relevante, relativamente joven o mayor de edad, carencias sociales, móvil altruista

² Nos moveremos aquí " b) Cuando concurren circunstancias de agravación y de atenuación" (Art. 45 "b" del Código Penal"

³ Nos moveremos aquí "c) Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes- exista mayor reproche de la antijuridicidad y culpabilidad del agente" (45 "c" Código Penal, por ejemplo pluralidad de sujetos agentes, condición del objeto del delito utilización de medios o instrumentos, no reparación del daño, no reconocimiento en el delito, daño relevante, forma y circunstancias (premeditación) importancia del deber infringido existencia de educación, móvil egoísta.

circunstancias atenuantes la pena concreta se determinará en el tercio inferior, b) cuando concurren circunstancia de agravación y atenuación de la responsabilidad penal la pena se determinará dentro del tercio intermedio y 3) cuando concurren únicamente circunstancias agravantes la pena concreta se determinará dentro del tercio superior. Debe verificarse además si concurren circunstancias atenuantes o agravantes privilegiadas (reincidencia o habitualidad).

VIGÉSIMO SEXTO: Al respecto, debe considerarse que, no obra en autos certificado judicial de antecedentes penales que acredite la existencia de condenas anteriores contra el acusado. En tal sentido, la pena concreta se establecerá en el tercio inferior, correspondiendo imponerle ocho (08) meses. Por último, este despacho jurisdiccional debe determinar sobre la ejecución de la pena privativa de la libertad, existiendo que la misma sea efectiva o suspendida, este órgano juzgador se orienta a establecer una pena suspendida en su ejecución, en razón al principio de proporcionalidad y los fines de prevención, tutela y resocialización de la pena y además se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo 57°, el que menciona:

"El Juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes.

- 1) Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cinco años.*
- 2) Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación*
- 3) Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.*

El plazo de suspensión es de uno a tres años.

La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399 y 401 del Código".

VIGÉSIMO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que la pena impuesta es de ocho meses de pena privativa de libertad; que el acusado no tiene la condición de reincidente ni habitual, asimismo ha mostrado predisposición de cooperación en el presente proceso, y además debe tenerse en cuenta sus condiciones personales proporcionadas en su acreditación no han sido cuestionados por el Ministerio Público, por ello esta judicatura ha creído conveniente imponerle al acusado, la pena de 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de (01) año, bajo reglas de conducta, entre ellas el pago de la reparación civil, y con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se aplique lo estipulado en el artículo 59° inciso 3 del Código Penal, esto es se revocará la suspensión de la pena y se convertirá en efectiva, y se disponga su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura previo requerimiento del Ministerio.

X. REPARACIÓN CIVIL

Sobre este punto el reconocido doctrinario Alonso Peña Cabrera refiere que: *"La reparación civil de las consecuencias perjudiciales del hecho punible tiene que*

ver con la necesidad de reparar, resarcir aquellos daños causados de forma antijurídica (...)"⁴. Además, es preciso indicar que el señalamiento del monto por Reparación Civil como regla general exige la pérdida de un bien y la existencia de daños y perjuicios como consecuencia del hecho punible⁵. Sin perjuicio de ello, incluso en los delitos de peligro como el que nos convoca se debe reparar el daño prudencialmente conforme se va a desarrollar líneas posteriores.

Así pues, en principio la reparación civil, es un concepto que se fija en atención al principio del daño causado, por ello, debe guardar proporción al perjuicio irrogado, así como al bien jurídico tutelado en forma prudencial y de acuerdo a las circunstancias de la comisión del delito, debiéndose de observar los criterios contenidos en el artículo 93 del Código Penal.

En este caso, es evidente el daño extrapatrimonial por el dolor y la aflicción que ha sufrido la agraviada como consecuencia del delito, ya que no ha retomado la convivencia con su menor desde el 30 de enero de 2023, es decir desde aproximadamente 2 años y 9 meses, lo que por las máximas de la experiencia de manera indubitable le ha ocasionado sufrimiento y dolor, resultando prudencial la imposición de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a S/ 2,000 (DOS MIL SOLES), la cual deberá ser cancelada por el sentenciado condenado, en el plazo de 1 mes de consentida y ejecutoriada sea la presente Sentencia, mediante depósito judicial electrónico en el Banco de la Nación y a la orden de este Expediente penal, y debiendo comunicar el pago por escrito al Juzgado. Sin perjuicio de indicar que no se advierte daño emergente, ya que los conceptos aludidos por la defensa de la actora civil en ese extremo, como son pago por asesoramiento, gastos judiciales, entre otros, están referido al pago de costas judiciales, y por ende se desestima dicho extremo de la pretensión civil.

XI. CON COSTAS: El inciso 3) del artículo 497° del Código Procesal Penal establece que el pago de las costas está a cargo del vencido. Asimismo, el artículo 498⁶ del citado Código, precisa cuales son los conceptos que involucran las costas procesales, por lo que al existir constitución de actor civil procede la imposición de costas.

XII. DECISIÓN:

Por los considerandos expuestos, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2° Inciso 24 Literal "e" de la Constitución Política del Estado, artículos IV, VIII, IX del Título Preliminar, el 147° del Código Penal, en concordancia los artículos 356°, 392°, 393° del Código Penal, se declara:

⁴Peña Cabrera Freyre, Alonso. «Naturaleza jurídica de la reparación civil ex delicto». Gaceta Penal & Procesal Penal, 2010, N° 9, p. 82.

⁵López Barja de Quiroga, Jacobo: Derecho Penal. Parte general. Tomo III, Gaceta Jurídica 1 Edición.

⁶ 4 Artículo 498 CP.- Las costas están constituidas por:

a) Las tasas judiciales, en los procesos por delitos de acción privada, o cualquier otro tributo que corresponda por actuación judicial;

a) Los gastos judiciales realizados durante la tramitación de la causa;

b) Los honorarios de los abogados de la parte vencedora, y de los peritos oficiales, traductores e intérpretes, en

caso no constituyan un órgano del sistema de justicia, así como de los peritos de parte. (...).

394°, 397°, 399° y 497° del Código Procesal Penal; con el criterio de conciencia que la ley autoriza e impartiendo justicia a Nombre de la Nación; la Juzgado Penal Unipersonal de la Corte de Justicia de Piura, **RESUELVE:**

1. **ABSOLVER** a **GLORIA FIORELLA SAAVEDRA BARRIENTOS**, como autora del **DELITO CONTRA LA PATRIA POTESTAD** en la figura de **SUSTRACCIÓN AL MENOR, sub tipo REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR-** delito que se encuentra estipulado en el artículo 147° del Código Penal, en agravio de **MARTHA MARILYN JUAREZ TORRES**.
2. **CONDENAR** a **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS** como autor del **DELITO CONTRA LA PATRIA POTESTAD** en la figura de **SUSTRACCIÓN AL MENOR, sub tipo REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR-**, delito que se encuentra estipulado en el artículo 147° del Código Penal, en agravio de **MARTHA MARILYN JUAREZ TORRES**, y como tal se le impone 8 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de (01) año, debiendo cumplir con las **REGLAS DE CONDUCTA descritas en el artículo 58 del Código Penal, tales como:**
 - a) Prohibición de concurrir a determinados lugares, como bares, cantinas y otros de similar naturaleza;
 - b) Informar al Juzgado de Investigación Preparatoria competente en caso de variar de domicilio;
 - c) Comparecer mensualmente al Juzgado de investigación Preparatoria respectivo en forma personal y obligatoria para informar y justificar sus actividades y realizar el registro biométrico respectivo; y,
 - d) Reparar el daño causado por su accionar delictivo, pagando el integro de la reparación en el modo y forma dispuesto.

Todo ello, en caso de incumplimiento con el apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena e imponerse una de carácter efectiva, ordenándose el ingreso del sentenciado al Establecimiento Penitenciario de Varones de Piura, de conformidad con el inciso 3) del artículo 59° del Código Penal, y previo requerimiento fiscal.
3. **Se fija la REPARACIÓN CIVIL** en la suma de S/ 2,000 (DOS MIL SOLES), la cual deberá ser cancelada por el sentenciado condenado, en en el plazo de 1 mes de consentida y ejecutoriada sea la presente Sentencia, mediante depósito judicial electrónico en el Banco de la Nación y a la orden de este Expediente penal, y debiendo comunicar el pago por escrito al Juzgado.
4. **CONSENTIDA o EJECUTORIADA** que sea la presente Sentencia, **REMÍTANSE** los boletines y testimonios de condena al registro correspondiente para su inscripción.
5. **Con pago de costas procesales, que serán calculadas y liquidadas en ejecución.**

6. Notifíquese a todas las partes procesales según corresponda en su oportunidad con la Sentencia íntegra.

5° JUZG. PENAL UNIPERSONAL -Calle Lima #997 Piura

EXPEDIENTE	: 05286-2023-2-2001-JR-PE-04
JUEZ	: CASTILLO HUAMAN CARLOS ENRIQUE
ESPECIALISTA	: RUIZ SOBERON OLGA DEL CARMEN
REPRESENTANTE	: JUAREZ TORRES, MARTHA MARILYN
IMPUTADO	: SAAVEDRA BARRIENTOS, GLORIA FIORELLA
DELITO	: SUSTRACCIÓN DE MENOR SAAVEDRA BARRIENTOS, JHANCARLO
DELITO	: SUSTRACCIÓN DE MENOR
AGRAVIADO	: SAAVEDRA JUAREZ, LUCAS MATHIAS

AUTO DE ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE A SALA

RESOLUCIÓN N° VEINTE (20)

Piura, trece de enero

Del dos mil veintiséis.-

PRIMERO: Que, mediante resolución N° 19 de fecha 27 de octubre del 2025, se expidió sentencia que resuelve **ABSOLVER** a **GLORIA FIORELLA SAAVEDRA BARRIENTOS**, como autora del **DELITO CONTRA LA PATRIA POTESTAD** en la figura de **SUSTRACCIÓN AL MENOR**, sub tipo **REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR**- delito que se encuentra estipulado en el artículo 147° del Código Penal, en agravio de **MARTHA MARILYN JUAREZ TORRES**; **CONDENAR** a **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS** como autor del **DELITO CONTRA LA PATRIA POTESTAD** en la figura de **SUSTRACCIÓN AL MENOR**, sub tipo **REHUSAMIENTO DE ENTREGA DE MENOR**-, delito que se encuentra estipulado en el artículo 147° del Código Penal, en agravio de **MARTHA MARILYN JUAREZ TORRES**, y como tal se le impone 8 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de (01) año, debiendo cumplir con las **REGLAS DE CONDUCTA** descritas en el artículo 58 del Código Penal, entre otros.

SEGUNDO: Mediante el escrito N° 121717-2025 presentado con fecha 17 de diciembre del 2025, por la defensa de **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS**, interpone recurso de apelación contra la sentencia contenida en la Resolución N° 19 de fecha 27 de octubre del 2025, exponiendo los hechos y sustento jurídico que fundamentan su recurso.

TERCERO: La normatividad procesal penal establece que “Las resoluciones judiciales son impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la Ley; los recursos impugnatorios se interponen ante el juez que emitió la resolución recurrida”.

CUARTO: En ese sentido la Resolución Administrativa N° 260-2015-CE-PJ aprueba La Directiva N° 006-2015-CE-PJ en el numeral 7.4. De las Notificaciones Electrónicas y su Diligenciamiento en el acápite 7.4.4. Efectos de Notificación Electrónica dispone: De conformidad con lo establecido en el artículo 155°-C del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales enviadas a las casillas electrónicas del Poder Judicial, surten efectos desde **el segundo día hábil siguiente** en que se efectuó la notificación electrónica. Se exceptúa de este plazo, a la notificación de las resoluciones judiciales expedidas y notificadas en audiencias y diligencias especiales, así como la notificación de las resoluciones referidas en los artículos 155°-E y 155°-G de la mencionada Ley Orgánica.

QUINTO: El artículo 414.1° acápite b) del Código Procesal Penal establece que el plazo para interponer el recurso de apelación contra una sentencia es de 5 días, siempre que el recurrente haya observado en su escrito las formalidades contenidas en el artículo 405° de la misma norma procesal y el inciso 2 del artículo 414° del Código Procesal Penal establece: “El plazo se computará desde el día siguiente de notificada la resolución”, de los actuados **se observa la devolución de las notificaciones a las partes**, verificándose del SIJ que los recurrentes fueron notificados mediante su casilla electrónica en la fecha **12 de diciembre del 2025**, debiendo concederse la alzada a fin de que el superior jerárquico proceda conforme a sus atribuciones y resuelva en grado.

SEXTO: Que, de la calificación del recurso de apelación presentado se advierte que el mismo cumple con las exigencias que la norma adjetiva establece para su concesorio, además de haber sido presentado dentro del plazo de ley, por tanto corresponde conceder dicho recurso y de conformidad con el artículo 418° inciso 1 del mismo cuerpo legal elevar a Sala Penal de Apelaciones con las formalidades de ley, el presente cuaderno de debates.

Por los argumentos antes expuestos y los dispositivos legales señalados;
SE RESUELVE:

1. **AVOCÁNDOSE** al conocimiento de la presente causa penal **Dr. CARLOS ENRIQUE CASTILLO HUAMAN** por disposición Superior.
2. **CONCEDER** el recurso de apelación interpuesto por la defensa **JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS**, contra la Resolución N° 19 de fecha 27 de octubre del 2025.
3. **ELÉVESE** en el día el presente cuaderno a la Superior Sala Penal de Apelaciones con las formalidades de ley, en consecuencia **CUMPLA** la asistente judicial a cargo en el día con anexar y digitalizar todas las piezas procesales pertinentes por el SIJ y eleve el mismo de forma física;

bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento y remitir copias a la Administración del Módulo Penal y la ODANC Piura.

4. A los escritos N° 105751-2025, N°109263-2025, N° 117634-2025 y N° 121717-2025 presentados por la defensa del sentenciado JHANCARLO SAAVEDRA BARRIENTOS **ESTESE** a lo resuelto en la presente **TENGASE** por apersonado a la instancia judicial por nombrado como su abogado defensor al letrado que señala Abg. OSCAR YAMIR PULACHE ESTRADA, con registro ICAP N° 7054, con CASILLA ELECTRÓNICA N° 200422 **EXPIDASE** en el día las copias que solicita **CUMPLA** el recurrente con coordinar con el responsable de custodia y grabación de expedientes de la CSJPI: **Ing. Jordan Segundo Sánchez Carrasco**, a través del correo electrónico: jssanchez@pj.gob.pe, a efectos de que le proporcione lo solicitado, debiéndose apersonarse a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura y dentro del horario de atención.
5. Al escrito N° 976-2026 presentado por la defensa de la representante de la parte agraviada MARTHA MARILYN JUAREZ TORRES **EXPIDASE** en el día las copias certificadas que solicita.
6. **NOTIFÍQUESE** la presente en el modo y forma de ley.-